
문서관리규칙 위반여부에 대한 특정감사 결과보고

2016. 2.

NIA 한국정보화진흥원

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 목적	1
2. 범위	1
3. 방향	1
4. 감사 기간 및 감사반 구성	1
II. 전문가 자문 품의서 결재진행 경과와 문제점	2
1. 전문가 자문비 지급요청에 대한 진행경과	2
2. 품의서 변조(임의 수정) 등 문제점	4
III. 처분요구서	6
1. 문서 내용의 변조(임의 수정)(징계 등)	6
2. 전문가 자문비 품의서 변조에 따른 시정(회수)	8
3. 문서의 위·변조 방지 조치(개선)	9
【붙임 1】 관련 규정	10

I. 감사 실시 개요

1. 목적

- ☒☒☒☒☒☒☒팀 ○○○이 지출발의서(지출전표)에 증빙으로 제출한 전문가 자문비 관련 품의서(기안문서)의 원내 규정 위반여부

2. 범위

- 대상업무 : ☒☒☒☒☒☒☒팀 ○○○이 지출발의서(지출전표)에 증빙으로 제출한 품의서 전반에 대하여, 결재권자의 승인을 받지 않고 변조(임의 수정)한 문서 존재 여부

3. 방향

- 한국정보화진흥원 문서관리규칙 준수여부
 - 제6조(문서의 성립 및 효력발생), 제8조(문서의 전자적 처리), 제9조(문서의 수정), 제21조(결재) 등
- 기타 품의서(기안문서) 결재에 있어 불합리한 행위가 있었다고 추정되는 사항 전반

4. 감사 기간 및 감사반 구성

- 감사기간 : 2016. 1. 11 ~ 1. 29(15일간)
- 감사인원 : 감사실장 외 3명

II. 전문가 자문비 품의서 결재진행 경과 및 문제점

1 전문가 자문비 지급요청에 대한 진행경과

- '15.7.22(수) : '* ***' 관련 전문가 자문비에 대한 지급요청과 관련 증빙으로 총 10건의 품의서를 재무관리팀에 제출

< 재무관리팀에 지출 요청한 지출발의서(전표) 현황>

구분	제목	금액	지출발의	기안자	결재자
1	*** * *** 지침·제작기법 개정 2~9차 회의 자문	12,900,000	2015.07.22	○○○○	■■■■■
2	***** 모바일 앱 평가(2종)	500,000	2015.07.22		
3	*** ***** * *** 접근성 평가(5개사)	2,500,000	2015.07.22		

- '15.8.4(화) : '*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의 전문가 자문비'에 대한 지출발의서 증빙 보완 요청(재무관리팀)

- '*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의(2~9차)'에 대한 자문회의 계획 및 결과보고 품의서 중 6,7,9차의 전문가 자문비에 대한 수수료 지급규칙 별표 수수료지급기준표 상 1일 4시간 한도초과

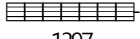
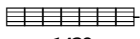
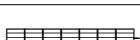
< 전문가 자문 지출요청에 대한 수수료지급규칙 위반사항>

구분	문서번호	제목	전문가 자문비 지급내역	수수료지급규칙 위반사항
1	■■■■■■■■ 972	*** * *** 지침·제작기법 개정 6차 회의 개최 계획	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원	자문비 1일 4시간 초과
2	■■■■■■■■ 1050	*** * *** 지침·제작기법 개정 6차 회의 결과보고	- 50,000원 x 8시간 x 6인 = 2,400,000원	
3	■■■■■■■■ 1179	*** * *** 지침·제작기법 개정 7차 회의 개최 계획	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원	
4	■■■■■■■■ 1543	*** * *** 지침·제작기법 개정 7차 회의 개최 결과보고	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원	
5	■■■■■■■■ 1443	*** * *** 지침·제작기법 개정 9차 회의 개최 계획	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원 - 50,000원 x 6시간 x 2인 = 600,000원	
6	■■■■■■■■ 1544	*** * *** 지침·제작기법 개정 9차 회의 결과보고	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원 - 50,000원 x 6시간 x 2인 = 600,000원	

※ 전문가 자문비 계획 및 결과보고 품의서 내용을 재편집

- '15.8.10(월) : '*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의 전문가 자문비 (6,7,9차)'에 대한 계획 및 결과보고 품의서 변조(임의 수정) 후 재무관리팀에 제출
- '15.8.17(월) : '***** ***** 모바일 앱 평가(2종) 전문가 자문비' 및 '*** ***** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비'에 대한 지출발의서 증빙 보완 요청(재무관리팀)
- 자문회의의 계획 및 결과보고에 대한 전문가 자문비가 수수료지급 규칙 별표 수수료지급기준표 상 1일 4시간 한도초과

< 전문가 자문 지출요청에 대한 수수료지급규칙 위반사항 >

구분	문서번호	제목	전문가 자문비 지급내역	수수료지급규칙 위반사항
1	 1397	***** ***** 모바일 앱 평가를 위한 전문가 활용 계획	- 50,000원 x 5시간 x 1인 x 2일 = 500,000원	자문비 1일 4시간 초과
2	 1429	***** ***** 모바일 앱 평가를 위한 전문가 활용 결과보고	- 50,000원 x 5시간 x 1인 x 2일 = 500,000원	
3	 1398	*** ***** * *** 평가를 위한 전문가 활용 계획	- 50,000원 x 5시간 x 2인 x 5일 = 2,500,000원	
4	 1515	*** ***** * *** 평가를 위한 전문가 활용 결과보고	- 50,000원 x 5시간 x 2인 x 5일 = 2,500,000원	

※ 전문가 자문비 계획 및 결과보고 품의서 소요예산 내용을 재편집

- '15.9.10(목) : '***** ***** 모바일 앱 평가(2종) 전문가 자문비' 및 '*** ***** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비'에 대한 자문회의의 계획 및 결과보고 품의서 변조(임의 수정) 후 재무관리팀에 제출
- '15.10.22(목)~10.23(금) 추정 : 원내 전산담당자로부터 전문가 자문비 관련품의서 진위여부에 대한 확인 연락을 받은 후, 직근상위자 ○○○○에게 품의서 변조(임의 수정)한 사실은 보고하지 않고, 자문비의 1일 4시간 한도를 초과한 결과보고가 있어 수정품의가 필요하다고 보고
- '15.10.24(토) : '*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의(6,7,9차)' 및 "***** ***** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비"에 대한 결과보고 품의서 수정·보완하여 상신, '15.10.26(월) 결재 완료

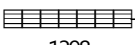
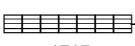
2

품의서 변조(임의 수정) 등 문제점

- 팀 은 ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의 전문가 자문비(6,7,9차)’, ‘***** 모바일 앱 평가(2종) 전문가 자문비’, ‘*** * *** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비’ 이상 3건에 대하여 재무관리팀에 지급요청하면서 증빙으로 제출한 품의서(자문회의 계획 및 결과보고서)의 소요예산이 수수료지급규칙을 위반한 사실에 대해 통보 받고,
- 직근상위자 ○○○○에게 아무런 보고 없이, 전문가 자문회의 계획 및 결과보고 등 총 10건의 품의서를 개인 PC에 다운받아 품의서의 소요예산 내용을 자문비 1일 4시간으로 변경하고, 당초 개인당 지급총액은 변동 없는 범위에서 시간당 단가를 최소 62,500원 ~ 최대 100,000원까지 자문비 소요예산을 변조(임의 수정)하여 문서 관리규칙 제9조(문서의 수정)를 위반하였으며,

< 전문가 자문 계획 및 결과 품의서 변조(임의 수정) 내용 >

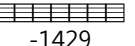
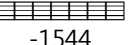
구분	문서번호	제목	원본 내용	임의 수정 내용
1	 1397	***** 모바일 앱 평가를 위한 전문가 활용 계획	- 50,000원 x 5시간 x 1인 x 2일 = 500,000원	- 62,500원 x 4시간 x 1인 x 2일 = 500,000원
2	 1429	***** 모바일 앱 평가를 위한 전문가 활용 결과보고	- 50,000원 x 5시간 x 1인 x 2일 = 500,000원	- 62,500원 x 4시간 x 1인 x 2일 = 500,000원
3	 972	*** * *** 지침·제작기법 개정 6차 회의 개최 계획	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원	- 100,000원 x 4시간 x 7인 = 2,800,000원
4	 1050	*** * *** 지침·제작기법 개정 6차 회의 결과보고	- 50,000원 x 8시간 x 6인 = 2,400,000원	- 100,000원 x 4시간 x 6인 = 2,400,000원
5	 1179	*** * *** 지침·제작기법 개정 7차 회의 개최 계획	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원	- 100,000원 x 4시간 x 7인 = 2,800,000원
6	 1543	*** * *** 지침·제작기법 개정 7차 회의 개최 결과보고	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원	- 100,000원 x 4시간 x 7인 = 2,800,000원
7	 1443	*** * *** 지침·제작기법 개정 9차 회의 개최 계획	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원 - 50,000원 x 6시간 x 2인 = 600,000원	- 100,000원 x 4시간 x 7인 = 2,800,000원 - 100,000원 x 3시간 x 2인 = 600,000원
8	 1544	*** * *** 지침·제작기법 개정 9차 회의 결과보고	- 50,000원 x 8시간 x 7인 = 2,800,000원 - 50,000원 x 6시간 x 2인 = 600,000원	- 100,000원 x 4시간 x 7인 = 2,800,000원 - 100,000원 x 3시간 x 2인 = 600,000원

9	 1398	*** ***** * *** 평가를 위한 전문가 활용 계획	- 50,000원 x 5시간 x 2인 x 5일 = 2,500,000원	- 62,500원 x 4시간 x 2인 x 5일 = 2,500,000원
10	 1515	*** ***** * *** 평가를 위한 전문가 활용 결과보고	- 50,000원 x 5시간 x 2인 x 5일 = 2,500,000원	- 62,500원 x 4시간 x 2인 x 5일 = 2,500,000원

※ 전문가 자문 계획 및 결과보고 품의서 상 소요예산 내용을 재편집

- 그리고 품의서 진위여부에 대한 확인 연락을 받은 후 ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의(6,7,9차)’ 및 ‘*** ***** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비’에 대한 결과보고 품의서를 수수료의 지급기준의 범위 내에 자문시간 및 시간당 단가에 대하여 보완 결재 받았지만, 일부 자문비는 변조(임의 수정)한 내용으로 집행하여 수수료지급규칙 제4조(수수료의 지급기준)을 위반하였으며,

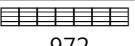
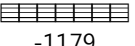
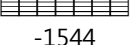
< 전문가 자문 결과 품의서 변조(임의 수정)로 집행한 금액 >

구분	문서번호	제목	원본 내용	임의 수정 내용	추가집행 금액
1	 -1429	***** 모바일 앱 평가를 위한 전문가 활용 결과보고	- 50,000원 x 5시간 x 1인 x 2일 = 500,000원	- 62,500원 x 4시간 x 1인 x 2일 = 500,000원	100,000원
2	 -1544	*** * *** 지침·제작기법 개정 9차 회의 결과보고	- 50,000원 x 6시간 x 2인 = 600,000원	- 100,000원 x 3시간 x 2인 = 600,000원	200,000원

※ 전문가 자문비 결과보고 품의서 상 소요예산 내용을 재편집

- 또한 위임전결규칙에는 업무추진비 및 회의비에 대한 위임전결 사항으로 70만원 미만은 팀장 전결, 500만원 미만은 부서장 전결로 규정하고 있지만 ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의(9차)’ 회의비 792,000원에 대하여 부서장 결재를 누락하여 위임전결규칙 제5조(전결사항)을 위반하였으며, 감사규정 제12조(일상감사)에 의거한 건당 50만원을 초과하는 지출발의(품의서)에 대한 일상감사 시행도 누락하였다.

< 전문가 자문비 계획 품의서 회의비 소요예산 >

구분	문서번호	제목	시행일	업무추진비 소요예산
1	 -972	*** * *** 지침·제작기법 개정 6차 회의 개최 계획	2015.05.15	594,000
2	 -1179	*** * *** 지침·제작기법 개정 7차 회의 개최 계획	2015.06.08	594,000
3	 -1544	*** * *** 지침·제작기법 개정 9차 회의 개최 계획	2015.07.10	792,000

※ 전문가 자문비 계획 품의서 상 업무추진비 소요예산 내용을 재편집

III. 처분 요구서

1 문서 내용의 변조(임의 수정) [징계 등]

문서관리규칙 제6조(문서의 성립 및 효력발생) ①문서는 당해 문서에 대한 서명에 의한 결재가 있음으로써 성립하고, 제9조(문서의 수정) ①문서의 일부분을 삭제하거나 수정한 때에는 삭제하거나 수정한 곳에 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 전자문서를 본문의 규정에 따라 수정할 수 없을 경우에는 수정한 내용대로 재작성하여 결재를 받아 시행하며, 제21조(결재) ②원장은 사무의 내용에 따라 소속직원으로 하여금 위임전결하게 할 수 있으며, 그 위임전결사항은 원장이 따로 정하고 있다.

이에 위임전결규칙 제5조(전결사항) 각 전결권자의 업무전결권한은 별표 업무전결권한기준에 의거하여 각종 지출결의 원인행위 중 일반 경비지출 1,000만원 미만은 팀장을 위임전결권자로 하며, 업무추진비 및 회의비는 70만원 미만은 팀장, 500만원 미만은 부서장을 위임전결권자로 하고 있다.

또한 감사규정 제12조(일상감사) 및 일상감사 시행 지침에 의거 회의비 및 업무추진비에 대해 건당 50만원을 초과하는 지출발의를 일상감사 대상으로 하고 있다.

그러나 ☒☒☒☒☒☒☒☒팀 ○○○은 ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의 전문가 자문비(6,7,9차)’, ‘***** 모바일 앱 평가(2종) 전문가 자문비’, ‘*** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비’ 등 전문가 자문회의 계획 및 결과보고 등 총 10건의 품의서 내용에 대하여 변조(임의 수정)하여 문서관리규칙 제9조(문서의 수정)를 위반하였다.

문서관리규칙 제9조(문서의 수정) ①문서의 일부분을 삭제하거나 수정한 때에는 삭제하거나 수정한 곳에 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 전자문서를 본문의 규정에 따라 수정할 수 없을 경우에는 수정한 내용대로 재작성하여 결재를 받아 시행하여야 한다.

그러나 △△△△△△△△△△팀 ○○○은 ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의 전문가 자문비(6,7,9차)’, ‘***** 모바일 앱 평가(2종) 전문가 자문비’, ‘*** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비’ 등 전문가 자문회의 계획 및 결과보고 등 총 10건의 품의서 내용을 변조(임의 수정)하였으며,

품의서 진위여부에 대한 확인 연락을 받은 후 ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의(6,7,9차)’ 및 ‘*** * *** 평가(5개사) 전문가 자문비’에 대한 결과보고 품의서를 수수료 지급기준의 범위 내에 자문시간 및 지급 상한액을 수정·보완 결재 받았지만,

‘***** 모바일 앱 평가(2종) 전문가 자문비’, ‘*** * *** 지침·제작 기법 개정 회의(9차)’ 자문비는 1일 4시간 한도 초과하여 집행하여 수수료지급규칙 제4조(수수료의 지급기준)를 위반하였다.

조치할 사항

△△△△△본부장(△△△△△△△△△△팀)은 수수료지급규칙 제4조(수수료의 지급기준)을 위반하여 집행한 300,000원에 대하여 시정(회수) 하시기 바랍니다.

문서관리규칙 제9조(문서의 수정) ①문서의 일부분을 삭제하거나 수정한 때에는 삭제하거나 수정한 곳에 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 전자문서를 본문의 규정에 따라 수정할 수 없을 경우에는 수정한 내용대로 재작성하여 결재를 받아 시행하여야 한다.

그러나 전문가 자문회의 계획 및 결과보고 등 총 10건의 품의서를 개인 PC에 다운받아 자문비 소요예산 내용을 1일 4시간으로 실시하고 시간당 자문비 단가를 최소 62,500원 ~ 최대 100,000원까지 임의 수정하는 등 품의서 소요예산 대한 문서 변조 사례가 발생하였다.

이러한 문제점을 개선하기 위하여 결재 품의서에 대한 불법복제 및 위·변조 방지를 위하여 기록물에 대한 복제방지 기술(watermark) 등 문서보안 기능이 필요하다.

조치할 사항

경영기획실장은 기록물에 대한 복제 방지 등 문서 위·변조가 불가능하도록 관련 시스템을 개선하시기 바랍니다.

【붙임 1】 관련 규정

< 문서관리규칙 >

제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "문서"라 함은 정보화진흥원 내부 또는 부서간이나 대외적으로 업무상 작성 또는 시행되는 문서(도면·사진·디스크·테이프·필름·슬라이드·전자문서 등의 특수 매체 기록을 포함한다. 이하 같다) 및 정보화진흥원이 접수한 모든 문서를 말한다.
5. "전자문서"라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성, 송·수신 또는 저장된 문서를 말한다.
8. "전자이미지서명"이라 함은 기안자·검토자·협조자·결재권자 또는 발신명의인이 전자문서상에 전자적인 이미지 형태로 된 자기의 성명을 표시하는 것을 말한다.

제6조(문서의 성립 및 효력발생) ①문서는 당해 문서에 대한 서명(전자문자서명 또는 전자이미지서명을 포함한다. 이하 같다)에 의한 결재가 있음으로써 성립한다.

제8조(문서의 전자적 처리) 문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·분류·편철·보관·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 문서의 모든 처리절차는 전자문서시스템 상에서 전자적으로 처리되도록 하여야 한다.

제9조(문서의 수정) ①문서의 일부분을 삭제하거나 수정한 때에는 삭제하거나 수정한 곳에 서명 또는 날인하여야 한다. 다만, 전자문서를 본문의 규정에 따라 수정할 수 없을 경우에는 수정한 내용대로 재작성하여 결재를 받아 시행하되, 수정전의 전자문서는 기안자·검토자 또는 결재권자가 보존할 필요가 있다고 인정하는 경우에 이를 보존하여야 한다.

제18조(기안문서) ①문서의 기안은 전자문서로 함을 원칙으로 한다. 단, 업무의 성격 기타 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(결재) ①문서는 원장의 결재를 받아야 한다. 다만, 부서장의 명의로 발신하는 문서는 부서장의 결재를 받아야 한다.

②원장은 사무의 내용에 따라 소속직원으로 하여금 위임전결하게 할 수 있으며, 그 위임전결사항은 원장이 따로 정한다.

③제2항의 규정에 의하여 위임된 사항을 전결하는 경우에는 원장의 결재란을 설치하지 아니하고 전결하는 자의 서명란에 "전결"표시를 한 후 서명하여야 한다.

< 위임전결규칙 >

제5조(전결사항) ①각 전결권자의 업무전결권한의 기준은 별표와 같다. 다만, 단장은 부서장과 동일한 전결권한을 갖는다. ②제1항의 규정에 의한 전결사항 중 소속 상위 직위자의 특별한 지시가 있는 경우에는 해당 소속 상위직위자의 결재를 받아야 한다.

구 분	위 임 전 결 사 항	위임전결권자			원장	비고
		팀장	부서장	부원장		
6. 회계	○ 업무추진비 및 회의비 - 1,000만원이상 - 500만원이상 - 500만원미만 - 70만원미만	○	○	○	○	주3)

주3) 회의비는 예산편성지침상의 "회의비"를 말함(단, 식비는 예산과목 여하를 불문하고 회의비의 위임전결기준에 따름)

< 수수료지급규칙 >

제4조(수수료의 지급기준) ①수수료의 지급기준은 별표와 같다. 다만, 위원회참석비의 경우에는 공무원인 경우 자기소관 사무 이외의 위원으로 위촉되었을 경우에 한하여 지급하며, 자기소관 사무는 담당하는 업무뿐만이 아니라 자기가 소속된 중앙관서의 사무까지 포함한다. 이하생략

구 분	대 상	지급 상한액	비 고
자문비	전문가자문	100,000/시간	○ 1일 4시간 이내 ○ 석학을 초빙하는 경우 제외
	기타전문가	실소요 금액	법률 세무 회계 등에 관한 자문

< 징계양정세칙 >

제2조 【징계의결의 양정요구 기준】 ① 제1조의 규정에 의한 징계의결의 양정요구는 별표의 기준에 의한다.

[별표]

징 계 사 유	요 구 기 준			
	파면	정직	감봉	견책
6. 공문서 위반에 관한 사항				
(1) 공문서의 위·변조			고의	
(2) 허위보고			고의 : 감봉이상	과실
(3) 직인의 부정사용				고의 : 견책이상
(4) 비밀문건(이하 “음어자재”포함) 분실		중과실: 정직이상	경과실	
(5) 대외비문건(이하 “약호자재”포함) 분실			중과실 : 감봉이상	경과실
(6) 비밀문건(대외비 문건 포함) 훼손 및 파기			고의 : 감봉이상	과실
(7) 비밀문건(대외비 문건 포함) 유기		정직이상		
(8) 일반문건의 분실 또는 유기			고의 : 감봉이상	과실
(9) 기타 공문서 관리 소홀				견책이상